

עין משפט נר מצוה

ז:

רן

כל כנויי פרק ראשון נדרים

רש"י

מסורת הש"ם

א (בצ"י הגי' רנ, ע) עי' תוס' קדושין כח. ד"ה סמג לזוין רמב טו"ע י"ד סי' ר סעי' ג ע"ש: **ב** ב מ"י פ"ו מהל' פ"ח ה"י י' טו"ע"ע י"ד סי' שלר קט"י כט [ונכר אלפס מ"ק פ"ג ד' רפ ונר"ש] שם סי' יד: **ג** ג ד מ"י שם פ"ו הל' יד ופ"י"ב מהל' שבעות ה"ט סמג לזוין רמא טו"ע"ע שם ספ"י לו וספ"י מג [ונכר אלפס שם ונר"ש שם סי' טו]: **ה** ה מ"י פ"ו מהלכות פ"ח ה"י י' ונר"י שבעות [שן טו"ע"ע י"ד שם ספ"י לא [ג]:] **ו** ו מ"י שם הלכה יא טו"ע"ע שם ספ"י ג:

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

בבא א מ"י פ"א מהל'

נדרים הל' [כג] כד

סמג לזוין רמב טו"ע י"ד

סי' ר סעי' ג ע"ש:

ב ב מ"י פ"ו מהל'

פ"ח ה"י י' טו"ע"ע

י"ד סי' שלר קט"י כט

[ונכר אלפס מ"ק פ"ג ד'

רפ ונר"ש] שם סי' יד:

ל ג ד מ"י שם פ"ו הל'

יד ופ"י"ב מהל' שבעות

ה"ט סמג לזוין רמא

טו"ע"ע שם ספ"י לו וספ"י

מג [ונכר אלפס שם

ונר"ש שם סי' טו]:

ל א ה מ"י פ"ו מהלכות

פ"ח ה"י י' ונר"י

שבעות [שן טו"ע"ע י"ד

שם ספ"י לא [ג]:]

ל ב ו מ"י שם הלכה יא

טו"ע"ע שם ספ"י ג:

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

ו

נדהו כפניו אין מתירין לו אלא כפניו. דכיון דכפניו נדהו אל"ס נדוייה ולא מיעקב אלא כפניו דומיא דמאי דאמרין כפ' השולח (גיטין דף ג:) כל מילתא דמתעבדא די עשרה לריכה די עשרה למשלפה. ולא נהירא אלא טעמא דמילתא משום חשדא דאי מתירין לו שלא כפניו פעמים שיתירוהו והמנודה לא ידע וכשלא ינהגו בו נידוי יבא לחשדן אבל כשנדהו שלא כפניו ליכא חשדא שאף הוא סובר שמא התירוהו שלא כפניו כשם שנדהוהו שלא כפניו וזה כחותה שאמרו לקמן כפ' ר"א (דף סה). המודר הנאה מחבירו כפניו אין מתירין לו אלא כפניו ומפרש צירושלמי(ט) דטעמא משום חשדא ולפי

זה כל שהודיעוהו דליכא חשדא מתירין

לו שלא כפניו וכל שהתירוהו נמי

אע"פ שלא הודיעוהו מותר דיעבד:

השומע הזכרת השם מפי חבירו לריך

לנדומו. צריש תמורה (דף ג:)

מפקינן אזהרה למוכיר שם שמים

לזטלה מדכתיב (דברים י) את ה'

אלהיך תירא: **ואם לא נדהו הוא עצמו**

יהא כנדוי. *לא שיהא כנדוי מאליו

אלא ראוי להתנדות קאמר שהרי

המוכיר עצמו לריך נדוי והיאך יהא

חמור ממנו השומע שותק אלא

כדאמרן: **כגדל מקום**. טעמא קא

הייב למאי דאמרין ואם לא נדהו

הוא עצמו יהא כנדוי שהרי *עכשיו

חמור דשם עניות מנזיה דכתיב (שמות

ט) ככל המקום אשר אזכיר את שמי

אצא אליך וצרכמך ומדהזכרת השם

למזאח מצינא צרכה ועושר הזכרה

לשוא גורמת עניות אי נמי מדכתיב

גבי שבעת שקר (וכניה ה) וכלתו

ואת עזיו ואת אבניו ובתמורה (דף ג:)

מדמי הזכרת שם לזטלה לשבעות שקר:

שנאמר כי ממו כל האנשים וגו'.

דלא ממו ממם כדאמרין לקמן בפרק

ר"א (דף סד:) דמהוי הוו דכל מקום

שנאמר נז"ס ונזכ"ס אינ"ס אלא דתן

זאכיר"ס ואינהו הוו במחלוקת של קרא

אלא דאין לומר שנסתמו דהא כתיב במחלוקתו של קרא (במדבר טו) העיני האנשים ההם תנקר *וליכא

למיומר נמי שהיו מזורעין דהא כתיב (דברים יא) בקרב כל ישראל וליכא למיומר שנתרפאו בזמן תורה דהא אמרינן* שחזרו למומן כמעשה

העגל וליכא למיומר דמשום שלא היה להם זנים אמר כי מתו דא"כ היכי אי"ל מפני זה שוב מזרימא [שמות ד] וכי מפני שלא היה להם זנים לא

היו נשמעין למלכות להלשינו אל פרעה אלא ודאי מפני שירדו מנכסייהם ולא היו דצריהם נשמעים: **או מיסה או עוני**. אלמא שוו להדדי.

והקשו בתוספות מאי איריא שומע הזכרת השם מפי חבירו דלריך לנדומו הא אמרינן צירושלמי [מ"ק פ"ג ה"א] דכל שאינו עושה כשורה לריך לנדומו

והכי נמי מוכח בדוכתי טובא דאמרין כפ"ק קדושין (דף לט). חזירוהו לההוא גברא דהוה זרע דיני גופאי אמרי נימי מר ונשמתיא וכו'

וצפרק ואלו מגלחין (מ"ק דף י). אמרינן דאמתיה דרבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול ואמרה ליה ליהוי ההוא גברא כשמתא.

ומירלו דאין הכי נמי אלא מניה הזכרת השם בלחוד הוא דאמר דאם לא נדהו הוא עצמו יהא כנדוי מפני שעגשה חמור וכדכתיבנא:

ושמע מינה אין צין נדוי להפרה ולא כלום. הקשו בתוספות מדאמר בפרק ואלו מגלחין (שם דף טו). הכי קאמר שמואל טוט אכר וטוט שרי

וה"מ לממונא אבל לאפקרותא עד דחיילא עליה שמתא תלתין יומין. ומירלו דשאני הכא שנדוי זה אינו אלא לאיים עליו שלא יזכיר עוד שם

שמים לזטלה ולא דמי לאפקרותא מש"ה הכא אין צין נדוי להפרה ולא כלום. אבל ראיתי לרב אלפסי ז"ל דסדחא אותה שצפ' ואלו מגלחין

מפני זו כמש"כ בהלכותיו כפ' ואלו מגלחין. וכן דעת הרמז"ס ז"ל (בפרק) [נ"ל כפ"י הל' יג] מהלכות ת"ת: **ת"ה מנדה לעצמו ומפר לעצמו**.

כתב הרשב"א ז"ל דדוקא היכא דלא הוי צר נדוי כי הא דמר זוטרא דממדת חסידות בעלמא משום יקרא דבר די צר הוה משמת נפשיה

אבל כשנדהו עצמו על דבר שהיה חייב עליו נדוי לא כל הימנו להמיר עצמו. והקשו עליו אס כן היכי מקשי ליה הש"ס פשיטא מקמי דאמר

כי הא דמר זוטרא אדרבה הל"ל אמאי. לפיכך אמרו דככל ענין שנדה את עצמו מיפר לעצמו וכן דעת הרמז"ס ז"ל בפרק ז' מהלכות

ת"ת (הל' יא). וראיתי למקנת מפרשים שכתבו דלא גרסין פשיטא אלא ה"ג ומיפר לעצמו כי הא ולמי שגורס כן דברי הרשב"א נכונין

בטעמים: **וכי עייל לציסה שרי לנפשיה**. כדי שלא יטרכו בני צימו להתרחק ממנו. ומתא משמע דמנודה אפילו בני צימו נוהגין בו נדוי

לד' צ"ב עה. סנהדרין ק. מן עיניו צו ועשה גל של עצמות עוין בפרק במה מדליקין (שבת ג:) ר"ש ור' אלעזר בט שילא

מן המערה כל מקום שנתנו עיניהם צו היה נשקף: ש"ם אין בין נדוי להפרה בלום. ואפילו לאפקירותא ולאפוקי ממד'

במ"ק (דף טו). וה"מ לממונא אבל לאפקירותא עד דחיילא עליה שמתא דרבנן תלתין יומין: ומיפר'. לאו דוקא דהסכ בעי לשון

הפרה: מהו דתיבא אין החבוש בתיר עצמו מבית האסורין. כי היכי דמזינו גבי המרת נדרים דהוא אינו מוחל אבל אחרים